

1500238-24.2022.8.26.0082
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: HELOISA HELENA FRANCHI NOGUEIRA LUCAS
Comarca: Boituva
Foro: Foro de Boituva
Vara: 2ª Vara
Data de Disponibilização: 07/07/2022
... denúncia.

Passo à dosimetria da pena.

Tráfico de Drogas

O crime de tráfico de drogas tem pena prevista de reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Na primeira fase fixo a pena acima do mínimo legal. Foram apreendidos mais de setecentos quilos de entorpecentes separados em 837 tijolos. A quantidade ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Boituva

Foro de Boituva

2ª Vara

Rua Manoel dos Santos Freire, 161, 18550-073 - Boituva - SP

Telefone: (015) 3416-6252 - E-mail: boituva2@tjsp.jus.br

1500238-24.2022.8.26.0082 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500238-24.2022.8.26.0082

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

UELINTON HENRIQUE DE LIMA SOUZA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). HELOISA HELENA FRANCHI NOGUEIRA LUCAS

Vistos.

UELINTON HENRIQUE DE LIMA SOUZA, já qualificado nos autos, foi denunciado às fls. 56/58, como incurso no artigo 33, caput, cc. artigo 40, V, todos da Lei nº 11.343/2006, cc. Artigo 180, caput do Código Penal e artigo 309, caput, da Lei 9503/97, em concurso material de crimes, uma vez que no dia 08 de março de 2022, por volta das 10h30min, na Avenida Industrial, sem número, Bairro Recanto Maravilha, na cidade e Comarca de Boituva, recebeu e transportou, para fins de tráfico, entre Estados da Federação, 717,84g (setecentos e dezessete quilos e oitenta e quatro gramas) de Cannabis sativa L, popularmente conhecida como maconha, acondicionada em 837 (oitocentos e trinta e sete) tijolos embalados em fita adesiva, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Denunciado também por, nas mesmas condições de tempo e espaço, ter recebido e conduzido, em proveito próprio ou alheio, o veículo GM/Cruze LTZ HB AT, de cor branca, ostentando placas BCJ6F45 - Rodeio/SC, coisa que sabia ser produto de

crime, bem como por dirigir veículo automotor em via pública, sem a devida permissão ou habilitação para dirigir, gerando perigo de dano. Prisão em Flagrante convertida em Preventiva em 09 de março de 2022 (fls. 32/34). Decisão determinando a quebra do sigilo telefônico e citação dos réus às fls. 59/60.

Réu citado em 06 de abril de 2022 (fls. 69), com apresentação de defesa prévia em 26 de abril de 2022, às fls. 88/93, a qual pugna pela rejeição da denúncia com relação aos artigos 180 do Código Penal e 309 da Lei 9503/97, a restituição do aparelho celular apreendido, a revogação da prisão preventiva para que possa responder ao processo em liberdade.

Decisão de recebimento da denúncia, reanálise da prisão preventiva, mantendo-a, e designação da audiência de instrução e julgamento às fls. 98/99.

Em audiência virtual, realizada de acordo com o Comunicado CG 284/2020, foram ouvidas as testemunhas, e o réu foi devidamente interrogado, com a apresentação das alegações finais de forma oral.

Em suas razões, a representante do Ministério Público pugnou pela condenação, nos termos da denúncia, com fixação de regime fechado.

A Defesa, em seu turno, postulou pela concessão das benesses legais.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade dos crimes em que foi denunciado está devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls. 02/03), pelo Boletim de Ocorrência (fls. 04/07), pelo Auto de Exibição e Apreensão (fls. 08/09), pela foto (fl. 31), pelos Laudos Periciais (fls. 11, 74/80 e 133/139, 81/84 e 127/130), pelo Laudo do aparelho celular (fls. 109/111), pelo Laudo Pericial da Quebra do Sigilo Telefônico (fls. 112/126), pelo Relatório Final (fls. 49/50) e através dos depoimentos.

O laudo que analisou amostra dos entorpecentes apreendidos com o réu concluiu que "foi detectada presença da substância Tetrahydrocannabinol (THC)".

Com relação ao crime de receptação, o expert apurou e constou em seu laudo (fls. 74/80) que "trata-se de veículo, do tipo automóvel, da marca Chevrolet, do modelo Cruze, da cor branca, apresentando placas de identificação no Mercosul BCJ-6F45 Brasil (...) as identificações nas placas em tela são incompatíveis com a numeração de chassi do veículo (8AGBN68S0JR101404), o qual se encontra vinculado à placa RXR-9G38. A digitalização do código de barras bidimensional QR impresso na porção superior esquerda da referida placa obteve como resultado da pesquisa a expressão 'placa decorativa'. Trata-se, portanto, de placa similar ao padrão MERCOSUL, mas incompatível com a numeração de chassi do veículo."

Não ocorre de modo diverso em relação à autoria.

Em Delegacia, os Policiais Militares Thiago Afonso Pereira e César Augusto de Oliveira declararam que foram avisados via COPOM que um veículo GM/Cruze, de cor branca, placa BCJ6F45, havia se evadido de uma abordagem na Rodovia Castelo Branco, pelo Policiamento Rodoviário, sentido Capital. Informaram que iniciaram o policiamento com vistas ao veículo, para tentar abordá-lo, deparando-se com ele vindo sentido Capital, quando então fizeram o retorno no Km 129, e começaram o acompanhamento no KM 116 (acesso). Disseram que o veículo saiu da Castelo tentando acesso à Boituva, perdendo o controle na curva, atravessando o canteiro lateral e parando somente na Av. Industrial após bater no barranco. Em seguida teria saído um indivíduo que tentou fuga a pé no mato, o qual foi detido cerca de 100 metros do local. Narraram que o veículo estava com grande quantidade de maconha em tabletes em seu interior, porta-malas e assentos dos passageiros. Informaram que o réu relatou para os policiais que iria ganhar R\$ 5.000,00, e a droga seria entregue em São Paulo, sem especificar o local, alegando que saiu de Maringá/PR.

Em juízo, mantiveram as mesmas versões sobre a dinâmica dos fatos, acrescentando, após indagados, que o réu não possuía habilitação nem mesmo de outro Estado da Federação e que o veículo Cruze condizente com a numeração de chassis não tinha queixa de furto ou crime.

Em seu interrogatório policial, o réu ficou calado.

Em audiência, declarou que trazia a droga do Paraná que ganharia R\$ 5.000,00 pois estava em dificuldades financeiras. Que recebeu o veículo já carregado e com

documentação. Que nunca foi processado e que não tem habilitação para dirigir veículo automotor.

Pois bem.

O conjunto probatório deixa claro a prática do delito de tráfico interestadual de entorpecentes, como inclusive confessado pelo acusado, que disse ter saído do Paraná com as drogas.

A quantidade de drogas apreendidas diz por si o dolo da traficância.

No tocante ao delito de receptação, ao contrário do alegado pela defesa, entende-se presente tanto a materialidade como a autoria.

Restou demonstrado que o carro foi recebido pelo acusado com a placa já adulterada. Embora os veículos reais à placa e à numeração do chassi não tivessem notícias de crime contra o patrimônio, concorda-se com o Ministério Público de que o crime antecedente é o de adulteração de sinal identificador de veículo. Ou seja, recebeu, transportou e conduziu veículo automotor que deveria saber que estava com as placas adulteradas (crime).

Neste ponto, impõe-se ao réu demonstrar que não tinha como saber de dita adulteração. Disse que estava com os documentos mas não se sabe da procedência dos mesmos. Ademais, se recebeu a coisa sabendo da gravidade da conduta que praticaria - na medida da quantidade exarcebada de drogas e sem qualquer tentativa de ocultação - também sabia que o veículo, por certo, não expressava a realidade de seu verdadeiro dono ou possuidor.

Assim, entende-se que há dolo, se não direto, pelo menos eventual na conduta.

Por fim, sobre o crime do art. 309, da Lei nº 9.503/97, confessou o réu a autoria e o policial César confirmou que a pesquisa de habilitação fora mesmo negativa. Ao lado disso, o acidente em que se envolveu denota o perigo criado ao trânsito.

Assim, de rigor a procedência integral da denúncia.

Passo à dosimetria da pena.

Tráfico de Drogas

O crime de tráfico de drogas tem pena prevista de reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Na primeira fase fixo a pena acima do mínimo legal. Foram apreendidos mais de setecentos quilos de entorpecentes separados em 837 tijolos. A quantidade de drogas transportada impende um rigor na reprimenda. Nos termos do art. 42 da lei 11.343/2006, no estabelecimento da pena deve preponderar a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Nesse sentido, quanto maior a quantidade de drogas envolvida, maior o potencial de dano ao bem jurídico protegido, elevo a pena-base em 1/4, fixando-a em 06 (seis) anos e 03 (três) meses e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Na segunda fase, acolho a atenuante da confissão. Assim, reduzo a pena em 1/6, para 05 anos, 02 meses e 15 dias de reclusão e 521 dias-multa.

Na terceira fase, constata-se que réu é primário, tem bons antecedentes, e não há informações de sobre sua atuação em atividades criminosas ou que integre organização criminosa.

Embora estivesse possivelmente a serviço de associação criminosa, porque na ação de distribuir drogas de fato, e embora os contatos de seu telefone celular denotem até mesmo contato com pessoas do Paraguai, a majorante em questão exige que o indivíduo se dedique à atividade criminosa, o que restou apenas suspeito (menção a contrabando de cigarros) ou integração à organização criminosa (no caso, se tem a conduta, até o momento, como fato isolado).

Assim, cabível a minorante do tráfico privilegiado (art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006). reduzo a pena em 1/2, para estabelecê-la em 01 (um) ano, 08 (oito) meses e 25 (vinte e cinco) dias, e ao pagamento de 174 dias-multa.

De mesma banda, está presente a causa de aumento de pena declinada pelo Ministério Público, porque realizado o tráfico de drogas entre os estados do Paraná e de São Paulo. Portanto, aumento a pena em 1/6, resultando-a em 02 anos e 09 dias de reclusão e pagamento de 203 dias-multa. Esclareço que procedi ao aumento mínimo porque somente considerada uma das varias causas de aumento do art. 40.

Receptação

Ao crime de receptação, o Código Penal prevê pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa.

Nas primeiras fases, a pena-base deve ser fixada no mínimo. Nas demais fases, ausentes circunstâncias que modificam a pena. Resultando em uma pena de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Artigo 309, Lei 9503/97

Ao crime previsto no artigo 309, a pena é de detenção de 6 meses a 1 ano, ou multa.

Fixo a pena no seu mínimo.

De acordo com art. 69, do Código Penal, ante o concurso material de crimes, as penas de mesma natureza devem ser somadas e resultam em uma pena de 03 anos e 09 dias de reclusão mais 06 meses de detenção e 213 dias-multa.

No que atine ao regime inicial de pena, o STF (HC 118.533) e o STJ (por meio do Tema 600 em sede de recurso repetitivos) vêm orientando que o chamado tráfico privilegiado não é crime hediondo.

Ao lado disso, considerando que o réu é primário, apesar da perniciosidade desse crime, fixo-lhe o regime de prisão.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, porque não é uma infração penal que pode ser qualificada como de pequeno desvalor social. A capacidade econômica da ré autoriza que o valor do dia-multa seja fixado em 1/30 do salário mínimo mensal vigente na data dos fatos.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal para condenar o réu UELINTON HENRIQUE DE LIMA SOUZA a cumprir a pena de 03 (três) anos e 09 (nove) dias de reclusão em regime inicial aberto de prisão, e ao pagamento de 213 (duzentos e treze) dias-multa, este no valor mínimo legal, por incurso no artigo 33, caput, cc. artigo 40, V, todos da Lei nº 11.343/2006, cc. Artigo 180, caput do Código Penal e a cumprir a pena de 06 (seis) meses de detenção, no regime inicial aberto, por incurso no crime previsto no artigo 309, caput, da Lei 9503/97.

O réu poderá recorrer em liberdade, ante o regime de pena imposto. Expeça-se alvará.

Autorizo a incineração das drogas remanescentes.

Sobre o aparelho celular, o laudo de quebra do sigilo telefônico esclareceu que:

"O aparelho celular encontrava-se guardado por senha do tipo padrão. Foram realizadas tentativas de extrações física e lógica dos dados do aparelho encaminhado por meio da ferramenta forense Cellebrite UFED. No entanto, com o uso da referida ferramenta não se obteve êxito no desbloqueio do seu sistema operacional e na extração dos dados do mesmo. Por meio da mesma ferramenta forense, foi realizada a extração lógica dos dados dos cartões SIM contidos no aparelho."

Como não possui informações relevantes, encerrada a instrução e comprovada a propriedade, defiro a restituição ao acusado.

Após o trânsito em julgado, forme-se a execução e arquivem-se os autos.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

Boituva, 07 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA